

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1365/2531

นายวิทยา พิสิษฐกุลฯ

โจทก์

นายจำนงค์ ชีวาเกียรติยิ่งยง

จำเลย

นายศิริศักดิ์ ดิยะพรรณ ผู้รับมอบอำนาจ
จากโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากฎีกาโจทก์ยังบกพร่องอยู่เพราะพิมพ์ผิดพลาดไปจึงขอแก้ไขฎีการายละเอียดปรากฏในคำร้อง ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบตึกแถวห้องเลขที่ 53 ถนนดอนสนามตำบลเวียงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คืนให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระ 3 เดือน เป็นเงิน 1,200 บาทและค่าเสียหายตั้งแต่เดือนกันยายน 2526 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 24,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และต่อไปอีกเดือนละ 12,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบตึกแถวดังกล่าวให้โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่า 1,200 บาท แก่โจทก์ส่วนคำขออื่นให้ยก และให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท แทนจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท แทน
จำเลย

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87,89)

คำสั่ง

โจทก์ขอเพิ่มเติมคำฟ้องฎีกาเดิมเพียงพยางค์เดียว เพื่อให้ทำฟ้องฎีกาเดิม
บริบูรณ์ขึ้น อนุญาตตามคำร้อง สำเนาให้จำเลย

โจทก์ขอเพิ่มเติมคำฟ้องฎีกาเดิมเพียงพยางค์เดียว เพื่อให้ทำฟ้องฎีกาเดิม
บริบูรณ์ขึ้น อนุญาตตามคำร้อง สำเนาให้จำเลย

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>